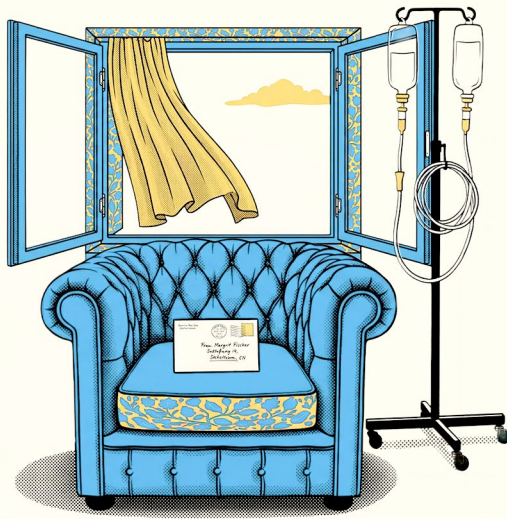




Gutes tun

Vererben ohne Erben

Wer ein Vermögen angespart hat und kinderlos ist, steht vor der Frage: Wer soll es eines Tages erhalten? Es kann Herzensthemen stärken, wenn man es richtig anstellt.

Es war kein Lottogewinn – aber es fühlte sich fast so an: Als die Mitteilung des Erbschaftsamts eintraf, ging es um 30,6 Millionen Franken. Martin Kolb, Geschäftsleiter der Pro Senectute Kanton Zug, wusste zwar, dass ein älteres Ehepaar die Stiftung im Testament bedacht hatte. Doch die Summe übertraf alle Erwartungen. Das kinderlose Paar wollte damit eine Organisation unterstützen, die sich für ältere Menschen einsetzt.

Mit dem Nachlass Gutes zu tun, wird im Alter oft zum zentralen Thema. «Ob Tierschutz, Armutsbekämpfung oder medizinische Hilfe – vielen gibt es Trost, zu wissen, dass ihre Herzen Anliegen weiterleben», sagt Kolb. «Deshalb berücksichtigen manche neben ihren Angehörigen eine gemeinnützige Organisation.» Das hat auch damit zu tun, dass die Zahl kinderloser Personen

mit der Babyboomer-Generation stark zugenommen hat – und sie besitzt mehr als die Hälfte des Vermögens in der Schweiz. Wohin also mit dem Erbe?

Frauen grosszügiger als Männer

Seit 13 Jahren begleitet Lea Moliterni vom Zürcher Roten Kreuz Ratsuchende bei der Nachlassregelung. In dieser Zeit hat sie einen gesellschaftlichen und demografischen Wandel beobachtet: «Es gibt heute mehr Vermögen. Frauen leben länger – und sie sind grosszügiger als Männer. Zugleich wächst die Einsamkeit, der Familienzusammenhalt bröckelt.» Und was rät sie in solchen Fällen? Moliterni lacht. «Zuerst klären wir, ob wirklich keine gesetzlich geschützten Pflichtteilserven vorhanden sind.» Manchmal kommen dabei Überraschungen ans Licht: «Während eines

Gesprächs mit einem Ehepaar hat mir der Mann, als seine Frau auf der Toilette war, flüsternd eingestanden, «es gibt da noch jemanden in Kanada...»»

Neben solch diskreten Enthüllungen geht es meist um Formales – und immer wieder um das eigene Leben. «Es ist wie ein Rückspiegel: Was hat mir etwas bedeutet? Was möchte ich über meinen Tod hinaus bewirken?» Entsprechend unterschiedlich sind die Wünsche: Hilfe in Berggebieten, für Tiere oder die Krebsforschung – teils auch verteilt auf mehrere Organisationen.

Hilfswerke bevorzugen Legate

Drei Wege stehen dafür offen: Erbeinsetzung, Legat oder die Gründung einer Stiftung. Im Zuger Fall war die Pro Senectute Alleinerbin – das erleichterte die Abwicklung erheblich. Oft sind aber mehrere Personen beteiligt. Gerade in Patchwork-Familien kann die Nachlassabwicklung Jahre dauern, denn eine Erbengemeinschaft kann nur einstimmig entscheiden. Und ein Erbe ist nicht immer ein Segen – oft umfasst es auch Verpflichtungen und Schulden.

Wesentlich einfacher ist das Legat, auch Vermächtnis genannt. Dabei wird einer Organisation ein klar definierter Betrag oder ein Gegenstand zugesprochen. Sie wird dadurch nicht automatisch Mitglied der Erbengemeinschaft und trägt darum auch kein Schuldenrisiko – weshalb diese Form von vielen Hilfswerken als Begünstigte bevorzugt wird. Allerdings lässt sich ein Nachlass nicht ausschliesslich über Legate regeln. «Es braucht mindestens einen Erben – und sei er auch nur mit einem Franken bedacht», sagt Lea Moliterni.

Wer sein Testament aufsetzt, sollte auch die Folgen bei den Steuern berücksichtigen. Sie sind kantonale geregelt und können hoch ausfallen – vor allem für nicht verwandte Begünstigte. «Insbesondere beim Vererben von Liegenschaften werden Erbschaftsteuern schnell problematisch», sagt Marc'Antonio Iten, Erbschaftsexperte bei Dr. Iten, Dudli + Partner. «Die als Erbin eingesetzte langjährige Pflegerin könnte die anfallenden Erbschafts- und Grundstückgewinnsteuern womöglich gar nicht bezahlen – und müsste somit ihr Erbe ausschlagen.» Gemeinnützige Organisationen sind hingegen steuerbefreit.

«Eine Insel im Pazifik sollte einen sechsstelligen Betrag erhalten.»

Lea Moliterni, Rotes Kreuz Kanton Zürich

Und eine Stiftung gründen? «Unter einer Million Franken ergibt die Gründung einer eigenen Stiftung wegen der laufenden Verwaltungskosten oft keinen Sinn», sagt Iten. Er empfiehlt stattdessen, im Voraus mit einer bestehenden Organisation eine konkrete Verwendung der Mittel zu vereinbaren. Denn nicht jede Institution ist dafür eingerichtet, Liegenschaften zu übernehmen oder bestimmte Auflagen zu erfüllen. Rosmarie Naef von der Stiftung SOS Beobachter veranschaulicht das: «Wenn wir ein Erbe mit der Bedingung «für Kinder in Afrika» erhalten würden, müssten wir es leider ablehnen. Unser Zweck besteht darin, mit Geld in der Schweiz zu helfen.»

Das Zuger Ehepaar hatte mit Pro Senectute abgeklärt, ob sein Wunsch realisierbar ist. 27 Millionen Franken flossen in einen Fonds für «Wohnen im Alter» – um älteren Menschen trotz steigender Mieten ein würdevolles Zuhause zu sichern. Der Rest stand der Organisation zur freien Verfügung.

Doch wer wacht über den letzten Willen? Nicht jeder Wunsch lässt sich absichern. Wenn eine ältere Frau verfügt, dass ihr Erbe an die Luxuspflege ihres Pudels geknüpft ist, wer kontrolliert das? «Eine Garantie gibt es nicht», sagt Marc'Antonio Iten. «Hier kann ein Willensvollstrecker jedoch eine wichtige Rolle übernehmen. Er ist verpflichtet, die Einhaltung von Auflagen zu überwachen.» Das kann ein Anwalt, eine Bank, ein Treuhänder oder eine Privatperson sein. Wichtig ist auch, den Begünstigten klar zu bezeichnen. «Wir hatten einmal einen Fall, in dem eine Insel im Pazifik einen sechsstelligen Betrag erhalten sollte. Aber der Name der Insel wurde nicht genannt und war im Nachhinein nicht eruierbar», erinnert sich Lea Moliterni.

Testament überprüfen

So oder so ist eine fachkundige Beratung sinnvoll, zumal viele Hilfswerke persönliche Gespräche anbieten. Und auf der Website DeinAdieu.ch lässt sich mithilfe eines kostenlosen Generators eine Testamentvorlage erstellen. Damit diese rechtsgültig ist, muss sie jedoch vollständig von Hand abgeschrieben, datiert und unterschrieben werden. Jährlich entstehen auf der Plattform mehrere Tausend Entwürfe. 17 000 davon hat die Universität Lausanne ausgewertet: Besonders Frauen, Ältere und Kinderlose berücksichtigen gemeinnützige Organisationen.

«Ein Testament ist aber kein Dokument für die Ewigkeit», betont DeinAdieu-Geschäftsführer Nicolas Gehrig. «Alle vier bis fünf Jahre sollte man es überprüfen.» Und damit auch persönliche Dinge regeln – wie das Bild an der Wand, das Erbstück des Grossvaters oder die riesige Schmetterlingssammlung. «Spätestens mit der Pensionierung sollte man sich damit befassen», so Gehrig. Dennoch verfasst nur ein Viertel der Bevölkerung ein Testament. Wer nichts verfügt und keine Erben hat, überlässt sein Vermögen dem Staat.

Wie wichtig rechtzeitiges Handeln ist, zeigt ein Fall, den Marc'Antonio Iten schildert: drei Schwestern, die älteste vermögend, die jüngste auf Sozialhilfe angewiesen. Alle starben, zuerst die Vermögende und zuletzt die Mittellose. «Nach doppelten Erbschaftssteuern, Rückzahlung von Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe floss am Ende das verbleibende Geld auch noch an den Staat. Das war möglicherweise nicht im Sinne der Ältesten.»

Vera Bueller

Beobachter-Buch

Benno Studer, David Fuhrer: **«Testament, Erbschaft»**; 20. Auflage Edition, 2025, 280 Seiten, Fr. 45.- (für Beobachter-Mitglieder Fr. 35.-)



Beobachter-Edition,
Tel. 058 510 73 08,
beobachter.ch/tipp

Für meine erholsame Nacht

Nacht-Complex mehr Erholung und Ausgeglichenheit*

* Magnesium trägt zur normalen Funktion des Nervensystems und normalen psychischen Funktion bei

A.Vogel

Leidenschaft für Pflanzen

Einzigartig
mit
Lattich



Erhältlich in Apotheken und Drogerien.